

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה טור פז
אלמוג כהן
ולדימיר בליאק
גלעד קריב
נעמה לזימי
סימון דוידסון
נאור שירי

פ/25/1349

הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תיקון – הקלות למשרתי מילואים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח–2018¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א) –
- (1) במקום "14" יבוא "10";
- (2) המילים "לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים" – יימחקו.
2. הוספת סעיף 2א אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא :
- "ניכוי שכר לימוד 2א. "מוסד להשכלה גבוהה ינכה משכר הלימוד של למשרתי מילואים סטודנט הזכאי לנקודות זכות לפי סעיף 2(א)2, את שכר הלימוד שאמור היה לשלם בעבור נקודות זכות אלה."
3. תיקון חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007², בסעיף 19א, בסופו יבוא :
- "(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 2 ו-2א לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח–2018."

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 756.
² ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

דברי הסבר

מטרתו המקורית של החוק לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית הייתה עידוד סטודנטים למעורבות בקהילה, ולביצוע שירות מילואים פעיל בפרט, גם במהלך לימודיהם באקדמיה, על ידי תמריץ אקדמי – זיכוי בנקודות זכות.

בשנים האחרונות, סטודנטים המשרתים במילואים מתקשים בביצוע מכסת ה-14 ימי שירות ברצף, בין השאר בהתחשב בעובדה שצה"ל מקצר את תקופות האימונים שלו ומזמן את משרתי המילואים לתרגילים קצרים ונקודתיים. בנוסף, הדרישה לשירות בן 14 ימים עולה בהרבה על הרף הקבוע להקלה לפי המסלול ההתנדבותי הקבוע בסעיף 2(א)(1), לפיו די ב-30 שעות פעילות חברתית בלבד לצורך קבלת ההטבה. הבחנה זו שגויה ומפלה בין משרתי המילואים לבין העוסקים בהתנדבות וולונטרית.

לפיכך, הצעת החוק מבקשת לתקן את העיוות שנוצר בכמה מישורים: ראשית, לקצר את רף ימי המילואים מ-14 כיום, ל-10. כך יותאם התמריץ האקדמי בן שתי נקודות הזכות – להגשמת התכלית שלשמה נועד מלכתחילה.

שנית, לקבוע כי ימי שירות המילואים יכול שיצטברו על פני השנה האקדמית כולה, קרי – צבירת ימי המילואים גם אם בוצעו לסירוגין ולא ברצף.

כמו כן, מוצע להפחית משכר הלימוד את התשלום בעבור נקודות הזכות הניתנות כתמורה לשירות המילואים בזמן הלימודים באקדמיה. מטרה זו מגשימה אף היא את התכלית המקורית של החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)